

בעניין:

עבד אלחמיד חג'אזי ת"ז 036600500

מרח' סוף אל דין, דיר אלאסד

טל: 050-7761618

ע"י ב"כ עוה"ד ענאן חוסיין מ.ר. 100020

ו/או עוה"ד מאריא עמאש מ.ר. 101927

רח' אלמריגי נחף

טל: 050-7761618

E-MAIL: ananhosenadv@gmail.com

להלן: "התובע"

נ ג ד

התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ

ח.פ. 513136895

אצ"ל 1, ראשון לציון

להלן: "הנתבעת"

מהות התביעה: פיצויים בגין נזקי גוף עקב ת.ד. (פלת"ד).

סכום התביעה: כגבול סמכותו של בית המשפט

סכום האגרה שיש לשלם: ₪839 בהתאם לפריט 34 לתוספת של תקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007.

האם קיים הליך נוסף בבית משפט או בית דין: לא.

הזמנה לדין

הואיל והתובע הגיש כתב תביעה זה נגדך, אתה מוזמן להגיש כתב הגנה בתוך שישים ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו. לתשומת לבך, אם לא תגיש כתב הגנה אזי לפי תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, תהיה לתובעת הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.

כתב תביעה

צדדים:

1. התובע, יליד 05/05/1985 מתגורר בדיר אלאסד, והוא יהיה מיוצג ע"י בא כוחו הנ"ל כפי שמפורט בכותרת.

מצ"ב ייפוי כוח כנספח המסומן א'

2. הנתבעת הינה הפול חברה לביטוח בע"מ, חברה לביטוח אשר התאגדה ופועלת בישראל כדין, ואשר במועדים הרלוונטיים לתביעה ביטחה את השימוש ברכבו של התובע בפוליסת ביטוח חובה שמספרה 00-312102119821-202 בהתאם לחוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

מצ"ב פוליסת ביטוח חובה כנספח המסומן ב'

אירוע התאונה:

3. ביום 14.4.2022, בשעה 18:00 או בסמוך לכך, נסע התובע ברכב מ.ר. 1065553, במהלך נסיעתו סטה אוטובוס של חברת **אגד** מ.ר. 779969 מנתיב נסיעתו אל נתיב נסיעת התובע ופגע ברכבו. כתוצאה מהתאונה נגרמו לתובע נזקי גוף, והוא נזקק לקבלת טיפול רפואי.

4. התאונה אירעה במהלך שימוש ברכב מנועי כהגדרתו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, ולפיכך מהווה "תאונת דרכים" כמשמעותה בחוק. (להלן: "התאונה").

מצ"ב אישור משטרה על התאונה כנספח המסומן ג'
מצ"ב רישיון נהיגה של הנהג בעת התרחשות התאונה כנספח המסומן ד'
מצ"ב תמונות של הרכבים כנספח המסומן ה'

טיפול רפואי:

5. ביום 14.04.2022 פנה התובע למרכז לרפואה דחופה "טרם" לאחר שהיה מעורב בתאונת הדרכים. התובע התלונן על כאבים באזור הצוואר והגב בעקבות התאונה. בבדיקה הגופנית נמצא כי הינו סובל מרגישות במישוש באזור הצוואר והגב. אובחן כסובל מחבלה בעקבות תאונת דרכים ומכאבי שרירים. התובע טופל במשך כאבים, שוחרר לביתו והונחה להמשיך מעקב רפואי לפי הצורך.

6. ביום 23.04.2022 נבדק התובע על ידי רופא המשפחה. התלונן על כאבים מתמשכים בצוואר ובגב התחתון בעקבות התאונה. בבדיקה נמצאה רגישות והגבלה בטווחי התנועה. התובע הופנה לקבלת טיפולי פיזיותרפיה והמשך מעקב רפואי.

7. ביום 07.05.2022 נבדק התובע על ידי מומחה באורתופדיה. התובע שב והתלונן על כאבים בצוואר ובגב התחתון עם קושי תפקודי. בבדיקה נמצאה רגישות לאורך עמוד השדרה הצווארי והמותני, לצד הגבלה בטווחי התנועה. הומלץ על המשך טיפול פיזיותרפי, טיפול תרופתי, חופשת מחלה ומעקב אורתופדי.

8. במהלך התקופה שמיום 13.05.2022 ועד 24.06.2022 עבר התובע סדרת טיפולי פיזיותרפיה בשל תלונות מתמשכות על כאבים בצוואר ובגב התחתון. במהלך הטיפולים הודגמה הגבלה בתנועות עמוד השדרה הצווארי והמותני, רגישות בשרירי הצוואר והגב ושיפור חלקי בלבד לאחר סדרת הטיפולים. בסיום הטיפול המשיך התובע להתלונן על כאבים, בעיקר לאחר מאמץ גופני, עמידה ממושכת והליכה ממושכת.

9. ביום 17.05.2022 נבדק התובע בביקורת אורתופדית. התובע המשיך להתלונן על כאבים בצוואר ובגב התחתון. בבדיקה נמצאו רגישות במישוש והגבלה בטווחי התנועה של עמוד השדרה הצווארי והמותני. הומלץ על המשך טיפול שמרני, טיפול פיזיותרפי ומעקב רפואי.

10. ביום 01.08.2022 עבר התובע בדיקות הדמיה של עמוד השדרה הצווארי והמותני. בבדיקת עמוד השדרה הצווארי הודגמו מספר בלטי דיסק בגבהים C5-C6, C3-C4, C4-C5-הגורמים ללחץ על קדמת השק התקאלי. בבדיקת עמוד השדרה המותני הודגמו בלטי דיסק בגבהים L3-L5, L4-L5, L5-S1, L4-כאשר בגובה L5-S1 הודגם בלט דיסק עם לחץ על קדמת השק התקאלי.

11. ביום 28.08.2022 נבדק התובע בביקורת אורתופדית נוספת. התובע המשיך להתלונן על כאבי צוואר וגב תחתון המקרינים לסירוגין ומתגברים במאמץ. בבדיקה נמצאו רגישות והגבלה

- בתנועות עמוד השדרה הצווארי והמותני. ממצאי בדיקות ההדמיה נבחנו והומלץ על המשך טיפול שמרני, טיפול תרופתי, פיזיותרפיה והמשך מעקב אורתופדי.
12. ביום 17.12.2023 נבדק התובע בביקורת אורתופדית נוספת. התובע המשיך להתלונן על כאבים בצוואר ובגב התחתון, על אף הטיפולים שעבר. בבדיקה נמצאו רגישות במישוש עמוד השדרה הצווארי והמותני. לאור התלונות המתמשכות וממצאי בדיקות ההדמיה הומלץ על המשך טיפול תרופתי, פיזיותרפיה, טיפול נגד כאבים והמשך מעקב רפואי.
13. חרף העובדה שהתובע עבר 36 טיפולי פיזיותרפיה, בהתאם להמלצות הרופאים המטפלים, לא הושגה הטבה ממשית במצבו. התובע המשיך להתלונן באופן עקבי על כאבים בצוואר ובגב התחתון, על הגבלה תפקודית ועל צורך בהמשך טיפול ומעקב רפואי, דבר המלמד על אופייה המתמשך של הפגיעה שנגרמה לו בעקבות התאונה.
14. מן התייעוד הרפואי עולה כי מאז התאונה מצוי התובע ברצף טיפולי מתמשך, הכולל תלונות עקביות על כאבים בצוואר ובגב התחתון, הגבלה בטווחי התנועה, טיפולי פיזיותרפיה, מעקב אורתופדי ובדיקות הדמיה אשר הדגימו בלטי דיסק במספר גבהים בעמוד השדרה הצווארי והמותני. התייעוד הרפואי מלמד על פגיעה אורתופדית מתמשכת, אשר הצריכה טיפול ומעקב רפואי לאורך זמן.
- תיעוד רפואי מצורף כנספח המסומן ו'
טופס ויתור על סודיות רפואית מצורף כנספח המסומן ו'

סעדים נדרשים:

15. התובע יטען כי עודנו סובל מכאבים והגבלה בתנועות אשר גורמים לו לפנות לרופאים וליטול תרופות משככי כאבים.
16. התובע יטען כי נותרה לו נכות בתתחום האורתופדיה כתוצאה ישירה מהתאונה.
17. בעקבות התאונה, נותר התובע ללא כושר תפקודי דבר אשר גרם לו אובדן השתכרות בעבר. כמו כן, לאורך כל תקופת אי כושרו של התובע הוא נזקק לעזרת בני משפחתו באופן החורג מהעזרה הסבירה הניתנת ע"י בני המשפחה בחיי היומיום.
18. התובע שומר לעצמו את זכותו לשנות את כתב התביעה ו/או להוסיף עליו במידה ותחול החמרה במצבו, לרבות אשפוז נוסף ו/או יידרש להוצאת הוצאות נוספות מעבר לאמור בכתב התביעה.
19. ואלה, בין היתר, הנזקים שנגרמו לתובע כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מהתאונה:

א. נזקים מיוחדים

- | | |
|---------------------|------------|
| 2. הוצאות רפואיות : | 10,000 ש"ח |
| 4. עזרת הזולת : | 10,000 ש"ח |
| 5. הפסדי שכר בעבר : | 30,000 ש"ח |

ב. נזקים כלליים

1. כאב וסבל.
2. הפסד שכר בעתיד ואובדן כושר השתכרות.
3. הוצאות רפואיות ונסיעות לעתיד.

20. התובע יטען, כי על הנתבעת לפצותו, בגין נזקיו בהיותה מבטחת את השימוש ברכב, כמתואר לעיל.
21. כל טענה ו/או פרט ו/או עובדה בכתב התביעה, נטענים במצטבר ו/או לחילופין, הכל לפי הקשר הדברים והעניין.
22. לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית לדון בתביעה, בין היתר, בגין סכום התביעה.
23. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להזמין את הנתבעת לדין ולחייבה לפצות את התובע בגין נזקיו עפ"י החלוקה המפורטת לעיל ו/או כל חלוקה אחרת שתמצא לנכון, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק. כן יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בצרוף הפרשי הצמדה, ריבית ו מע"מ כחוק.
- מצ"ב הצהרת תובע כנספח המסומן ח'

ענאן חוסיין, עו"ד
ב"כ התובע

ת"א 26-07-

בבית המשפט השלום בחיפה

בעניין:

עבד אלחמיד חג'אזי ת"ז 036600500

מרח' סיף אל דין, דיר אלאסד

טל: 050-7761618

ע"י ב"כ עוה"ד ענאן חוסיין מ.ר. 100020

ואו עוה"ד מאריא עמאש מ.ר. 101927

רח' אלמריגי נחף

טל: 050-7761618

E-MAIL: ananhosenadv@gmail.com

להלן: "התובע"

נ ג ד

התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ

ח.פ. 513136895

אצ"ל 1, ראשון לציון

להלן: "הנתבעת"

בקשה למינוי מומחים רפואיים

התובע מבקש בזאת למנות לו מומחה רפואי בנושא הנכות הרפואית שלו בתחום האורתופדיה, לצורך בדיקת התובע ומתן חוות דעת בעניין.

***** רצ"ב העתק התיעוד הרפואי שברשותו.**

ענאן חוסיין, עו"ד
ב"כ התובע